

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/498/2020
अपीलार्थी खुशबू अग्रवाल, पिता श्री किशोर कुमार अग्रवाल,
मकान एफ 03, राजीव नगर रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.04.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री खुशबू अग्रवाल उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री विनोद कुमार साहू अवर सचिव लोक सेवा आयोग रायपुर उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.10.2019 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-

“निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की स्टेट सर्विस परीक्षा 2017 की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों की संपूर्ण उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने दें।”

- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए श्री आर.के. साहू जनसूचना अधिकारी छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/2268/311/ज.सू.अ./2019 रायपुर दिनांक 13.11.2019 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया कि चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (र) के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी है, जिसके प्रकटन में कोई विस्तृत लोकहित निहित नहीं है। अतः वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं है। जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 18.11.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- 5/ प्रथम अपीलीय अधिकारी आरती वासनिक बाम्बेश्वर परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा दिनांक 02.12.2019 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होकर प्रस्तुत प्रथम अपील निरस्त किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.01.2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- 6/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं जनसूचना अधिकारी की समक्ष में सुनवायी की गई। जिसमें यह पाया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ज) के तहत प्रदाय किये जाने से इंकार किया गया है। मेरे द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा 09 अन्य अभ्यर्थियों के

उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की मांग की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण सिविल अपील नं. 6454 / 2011, एस.एल.पी.नं. 7526 / 2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य में यह पाया कि किसी भी परीक्षार्थी को अपने स्वयं की उत्तरपुस्तिका के अवलोकन या सत्यापित प्रतिलिपि सूचना के रूप में प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है परंतु अन्य किसी परीक्षार्थी की परीक्षा / उत्तरपुस्तिका की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :-

"Pera 24. We may next consider whether an examining body would be entitled to claim exemption under section 8(1)(e) of the RTI Act, even assuming that it is in a fiduciary relationship with the examinee. That section provides that notwithstanding anything contained in the Act, there shall be no obligation to give any citizen information available to a person in his fiduciary relationship. This would only mean that even if the relationship is fiduciary, the exemption would operate in regard to giving access to the information held in fiduciary relationship, to third parties. There is no question of the fiduciary withholding information relating to the beneficiary, from the beneficiary himself. One of the duties of the fiduciary is to make thorough disclosure of all relevant facts of all transactions between them to the beneficiary, in a fiduciary relationship. By that logic, the examining body, if it is in a fiduciary relationship with an examinee, will be liable to make a full disclosure of the evaluated answer-books to the examinee and at the same time, owe a duty to the examinee not to disclose the answer-books to anyone else. If A entrusts a document or an article to B to be processed, on completion of processing, B is not expected to give the document or article to anyone else but is bound to give the same to A who entrusted the document or article to B for processing. Therefore, if a relationship of fiduciary and beneficiary is assumed between the examining body and the examinee with reference to the answer-book, section 8(1)(e) would operate as an exemption to prevent access to any third party and will not operate as a bar for the very person who wrote the answer-book, seeking inspection or disclosure of it."

Pera 29. The right to access information does not extend beyond."

- 7 / उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को समयावधि में अवगत कराया जा चुका है। अन्य अभ्यर्थियों की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ई) के अंतर्गत आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ई) के प्रावधान अनुसार "किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक

- नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है;”
- 8/ उपरोक्त प्रावधान के तहत जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत होने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।
- आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।
- अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त